

2026 年 合格目標

重要過去問ピックアップ答練

【厚生年金保険法】

解答・解説

重要過去問ピックアップ答練(厚生年金保険法) 解答一覧

【選択式 解答】

A	③ 9月1日	法43条2項
B	⑮ 国民年金法に規定する2級の障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額	法50条3項
C	⑳ の翌日から起算して6月	法78条の2 則78条の3第2項
D	⑪ 厚生労働大臣	法100条
E	⑤ 10日以内	則5条の5

【択一式 解答】

問1	B
問2	C
問3	A
問4	E
問5	D
問6	A
問7	B
問8	A
問9	B
問10	C

選択式試験

〔問 1〕 次の文中の 〃 の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 受給権者が毎年 **A: ③ 9 月 1 日** (以下この項において「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が 1 月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
- 2 障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が **B: ⑮ 国民年金法に規定する 2 級の障害基礎年金の額に 4 分の 3 を乗じて得た額** に満たないときは、当該額をこれらの項に定める額とする。
- 3 厚生年金保険法第 78 条の 2 の規定によるいわゆる合意分割の請求は、離婚等をした日の翌日から起算して 5 年を経過したときは、原則として行うことはできないが、離婚等をした日の翌日から起算して 5 年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判の申立てがあったときであって、当該按分割合を定めた審判が離婚等をしたときから 5 年を経過した後に確定したときは、当該確定した日等 **C: ⑳ の翌日から起算して 6 月** を経過する日までは合意分割の請求を行うことができる。
- 4 **D: ⑪ 厚生労働大臣** は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第 10 条第 2 項の同意をした事業主(第 4 項、第 102 条第 2 項及び第 103 条において「適用事業所等の事業主」という。)に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 5 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第 30 条の 9 の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、**E: ⑤ 10 日以内** に、所定の事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

<設問文 1>

法 43 条 2 項で定める在職定時改定に関する規定からの出題。当該改定は 65 歳以上で継続して就労するようなケースにおいて、9 月を基準として 10 月以降の年金額に反映させる制度であることを理解しておきたい。

<設問文 2>

法 50 条 3 項で定める障害厚生年金の最低保障額に関する規定からの出題。障害厚生年金の最低保障額として障害基礎年金の額が基準となっているため注意して押さえておかれたい。

<設問文 3>

第 78 条の 2 で定める合意分割の請求期限に関する規定からの出題。文中の 5 年という期限と合わせて、離婚等をした日の翌日から起算して 5 年を経過したとき or 按分割合を定めた審判が確定した日等の翌日から起算して 6 か月を経過する日、のいずれか遅い方まで改定請求が可能となる。

<設問文 4>

法 100 条で定める立入検査等に関する規定からの出題。主体が厚生労働大臣であること、また国民年金法の各規定比較して押さえ分けが必要となる。

<設問文 5>

高齢任意加入被保険者に関する住所変更届の期限に関する出題。10 日が期限であること、被保険者本人に届出の義務があることを押さえておきたい。

択一式試験

〔問 1〕 B (二つ)

厚生年金と国民年金の併給関係を問うR4-1 の改題。正誤は付けやすいと思われるが、設問が支給が停止されるものを問うているため、併給可能な組合せを誤答しないよう慎重に判断したい。

- ア 記述は正しい。併給不可となり支給が停止される。
- イ 記述は誤り。併給可能。
- ウ 記述は誤り。併給可能。
- エ 記述は誤り。併給可能。
- オ 記述は正しい。併給不可となり支給が停止される。

〔問 2〕 C

- A 記述は誤り。法 6 条 1 項。R1-4A。畜産業は、適用業種に該当しない任意適用業種であるため、従業員数に関わらず強制適用事業所にはならない。
- B 記述は誤り。法 8 条 2 項。H25-5B。同意について、正しくは 4 分の 3 以上である。
- C 記述は正しい。則 14 条の 3 第 1 項、平 24 法附則 17 条 12 項。R1-8C。5 日以内という届出期日は厚生年金保険法の基本となる。また、特定適用事業所の要件に関しても確認しておかれない。
- D 記述は誤り。法 6 条 1 項 3 項。R7-8A。理容業は、適用業種に該当しない任意適用業種であるため、従業員数に関わらず強制適用事業所にはならない。
- E 記述は誤り。法 8 条の 2 第 1 項。H25-5D。事業所の一括には厚生労働大臣の承認を受ける必要がある。

〔問 3〕 A (アとイ)

- ア 記述は正しい。法附則 4 条の 3 第 1 項。H20-2A。設問文の通り。
- イ 記述は正しい。法附則 4 条の 3 第 5 項 8 項。H19-1D。事業主の同意撤回は高齢任意加入被保険者の資格喪失に該当しない。
- ウ 記述は誤り。法附則 4 条の 3 第 7 項。R4-2A。高齢任意加入被保険者は、原則、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負う、とされている。ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは除かれる。
- エ 記述は誤り。法附則 4 条の 3 第 1 項。H21-1E。障害厚生年金の受給権者は高齢任意加入被保険者の要件上除外されていない。
- オ 記述は誤り。法附則 4 条の 3 第 6 項。R4-2C。被保険者の資格を喪失時期は保険料の納期限の属する月の前月の末日である。

〔問 4〕 E

- A 記述は誤り。法 12 条 1 号ロ。R4-10B。設問文のケースは臨時に使用される者についての適用除外事由に該当する。
- B 記述は誤り。法 14 条、法 18 条 1 項。H29-3A。任意単独被保険者の厚生労働大臣の認可による資格喪失の場合、確認は不要である。

- C 記述は誤り。法 23 条の 2 第 1 項。R1-8B。育児休業等終了日の翌日が属する月以後 3 月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定するため、設問文のケースでは 4 月 10 日、5 月 10 日、6 月 10 日に支払った給与の平均により判断する。
- D 記述は誤り。法 20 条。R1-2A。標準報酬月額の等級区分の改定はその年の 9 月 1 日から行われる。
- E 記述は正しい。法 19 条 2 項。H28-9E。同月得喪の例外として、3 月は資格喪失後に国民年金の第 1 号被保険者となるため厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。

〔問 5〕 D

- A 記述は誤り。法 27 条、則 22 条 1 項。R3-2C。期限について正しくは 5 日以内、である。
- B 記述は誤り。則 82 条 1 項。H22-6E。期限について正しくは速やかに、である。
- C 記述は誤り。則 6 条の 2、則 21 条の 2 第 1 項。H19-10B。設問文のケースでは、速やかに、事業主に、申し出なければならない。
- D 記述は正しい。法 27 条、則 22 条 4 項。R3-2D改題。船員被保険者の資格喪失の届出は当該事実があった日から 10 日以内、である。
- E 記述は誤り。法 37 条 1 項。R7-4A。未支給の保険給付の支給を請求できる遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の 3 親等内の親族、であり、配偶者の甥は 3 親等内の親族に含まれる。

〔問 6〕 A

- A 記述は正しい。法 46 条 1 項。H23-9C。適用事業所に使用される被保険者が 70 歳に到達したときは、その日に被保険者の資格を喪失するが、その後も在職老齢年金の規定により老齢厚生年金の一部又は全部が支給停止されることがある。
- B 記述は誤り。法 46 条 1 項。H25-8B。標準賞与額の総額はその月以前の 1 年間分が対象となる。
- C 記述は誤り。法 46 条 1 項。H29-1C。経過的加算額及び繰下げ加算額は、支給停止される額の計算に用いる基本月額の計算の対象に含まれない。
- D 記述は誤り。法 46 条 3 項。H23-2D改題。令和 8 年度の在職老齢年金の支給停止調整額は、65 万円である。
- E 記述は誤り。法 46 条 5 項。H27-8E。改定が行われた月から年金額が改定される。

〔問 7〕 B (アとウ)

- ア 記述は正しい。法 44 条 1 項但し書き。H29-7B。障害基礎年金の子加算と老齢厚生年金の子に係る加給年金が重複した場合、後者が支給停止される。
- イ 記述は誤り。法 44 条 1 項。R4-6C。老齢厚生年金の権利を取得した当時、その者によって生計を維持していたその者の 65 歳未満の配偶者又は所定の子があるとき、である必要がある。受給権を取得した以後については対象外となる。
- ウ 記述は正しい。法 44 条 2 項。H18-7B。厚生年金の加給年金については、年齢に関係なく、基礎年金の新規裁定者の改定率(名目手取り賃金変動率)により改定される。
- エ 記述は誤り。法 44 条 4 項 2 号。R4-6E。設問文のケースでは加給年金額が減額される。
- オ 記述は誤り。法 44 条 5 項、平成 23 年 3 月 23 日年発 0323 第 1 号。H18-7A。現時点で生計維持要件を満たしていなくとも、近い将来に要件を満たすと認められる者についても、生計維持関係があると認定される。

〔問 8〕 A

- A 記述は誤り。法 47 条の 2 第 1 項。H29-7D。事後重症による障害厚生年金は 65 歳に達する日の前日までの間において請求する必要がある。
- B 記述は正しい。法 47 条の 3 第 3 項。R3-4A。設問文の通り。
- C 記述は正しい。法 48 条 1 項 2 項。H29-5D。併合認定において、その権利を取得した当時から引き続き障害等級の 1 級又は 2 級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く、とされている。これは、過去から継続して 3 級以下である場合を指すため、過去に 1 級又は 2 級に該当しており、現在は 3 級以下というケースは併合認定の要件に該当する。
- D 記述は正しい。法 50 条の 2 第 1 項。H22-5B。設問文の通り。子の加算はないことは障害基礎年金と比較して抑えておきたい。
- E 記述は正しい。法 55 条 1 項 2 項。H27-9D。設問文の通り。

〔問 9〕 B

- A 記述は正しい。法 58 条 1 項 2 号。R2-10A。被保険者期間中の傷病による死亡に関する正しい記述。
- B 記述は誤り。法 62 条 1 項、法 59 条 1 項。R4-10C。中高齢寡婦加算は妻が 40 歳以上 65 歳未満である必要がある。
- C 記述は正しい。法 62 条 1 項、昭 60 法附則 73 条 1 項。H27-5D。経過的寡婦加算の対象者は、昭和 31 年 4 月 1 日以前に生まれた 65 歳以上のものに対して、中高齢寡婦加算と老齢基礎年金の差額を埋めるための加算である。
- D 記述は正しい。法 60 条 1 項、昭 60 法附則 59 条 1 項。H17-7D。長期要件には、300 月の最低保障はないが、生年月日に応じて乗率に変更される。
- E 記述は正しい。法 59 条 2 項、法 66 条 1 項。H18-1B。配偶者と子は同順位であるが、子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する、とされているため原則配偶者に優先して支給される。

〔問 10〕 C (イとオ)

- ア 記述は誤り。法 78 条の 14、則 78 条の 14 第 2 号ロ。R1-5B。設問文は 3 号分割についてである。離婚時分割の請求事由と比較して抑えておきたい。
- イ 記述は正しい。令 3 条の 12 の 14 第 1 項。H28-2E。設問文の通り、死亡した日の前日、である。
- ウ 記述は誤り。法附則 8 条、法附則 20 条 1 項。H28-7C。特別支給の老齢厚生年金は、その者の 2 以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、1 の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして適用する、とされているため、設問文のケースは 60 歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。
- エ 記述は誤り。法 78 条の 27、令 3 条の 13 第 2 項。H30-4D。加給年金は最も早く受給権を取得したものに加算される。
- オ 記述は正しい。法 92 条 1 項。R4-9C。保険給付を受ける権利の時効に関する正しい記述。